

Nr. 202 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. September 1938, 10 – 12.15 Uhr

R 3001/22263, Bl. 20–29 Niederschrift des RIM, Durchschlag¹

Anwesend: MR Cropp (Vorsitz), MR Melior, ORR Beyreis, RR und MedR Schilf, RR Trautwein, ORR Käab, LaR Ehrensberger, RR Moll (RIM); ORR Claassen (StdF); MR Tönnemann, Schroeder, Prof. Willer (REM); MR Hoebel, Diller (RVM); AGR Kohl (RWiM); MR Gossel (RFM); AGR Pfeifle (RJuM); RR Schmitz (RfR); Professoren Konrich, Groß, Bürger und Weldert (Preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene).

Beginn: 10:00

Beginn: 12:15

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ZUR GESUNDHEITLICHEN ÜBERWACHUNG DES WASSERS]

MR Dr. Cropp (RMdI) eröffnete die Besprechung und begrüßte die Anwesenden. Er erteilte ORR Dr. Beyreis das Wort zur Begründung der Vorlage.

ORR Dr. Beyreis (RMdI) führte folgendes aus:

Der Gesetzentwurf sei von dem RMdI aus wehrtechnischen Erwägungen, aus Gründen des Vierjahresplans und aus allgemeinen hygienischen Notwendigkeiten für die Trink- und Brauchwasserversorgung der Bevölkerung aufgestellt worden. Auf den Zusammenhang zwischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung brauche er in diesem Kreise nicht hinzuweisen. Er führte im einzelnen aus, wie außerordentlich stark in den letzten Jahrzehnten der Wasserverbrauch für Bevölkerung und Industrie gestiegen sei. Dieser riesenhafte Verbrauch könne aus dem Grundwasser nicht mehr gedeckt werden. In immer wachsendem Umfang müsse das Oberflächenwasser zur Versorgung mit herangezogen werden, besonders auch, um durch die Absenkung des Grundwasserspiegels die Landwirtschaft nicht zu schädigen.

Mit dem vermehrten Wasserverbrauch habe die Ableitung entsprechender Schmutzwassermengen Schritt gehalten, so daß die Verunreinigung der Vorfluter in Besorgnis erregender Weise gewachsen, während die Reinigungsanlagen nicht in entsprechendem Umfang entwickelt worden seien.

Der Gesundheitsminister² halte zur Besserung dieses Zustandes die Einrichtung amtlicher Überwachungsstellen für notwendig, die in die allgemeine Verwaltung eingebaut werden sollten, und die daher gleichmäßig allen Reichsressorts zur Verfügung stehen würden. Da die Anforderungen der Gesundheitsverwaltung die weitgehendsten wären und die Anforderungen von Industrie, Landwirtschaft und Verkehr gewissermaßen miteinschlossen, so halte der Gesundheitsminister seine Feder-

¹ Vom RIM am 5. 10. 1938 dem RFM übersandt, dem RJuM auf Anforderung nachträglich am 17. 11.; R 3001/22263, Bl. 18 f. Zu der Besprechung hatte der RIM mit Vorlage des Entw. eines „Gesetzes zur gesundheitl. Überwachung des Wassers“ durch Schreiben vom 27. 7. 1938 folg. Stellen eingeladen; StdF, PrMP/BVJP, RFM, RJuM, RWiM, REM, RVM, RfR; der Termin war zweimal verschoben worden; ebd. Bl. 7–11. Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32026. Eigener Sitzungs-Vm. des AGR Pfeifle/RJuM in: R 3001/22263, Bl. 13f. – 1937 hatte der RIM schon einmal vergeblich versucht, seine Zuständigkeit für die wasserrechtl. Planung und Gesetzgebung zu reklamieren; s. ARH IV, Nrr. 174, 205. Der hier verhandelte GesEntw. knüpfte an dieses Vorhaben unter anderen Vorzeichen an.

² D.h. der RIM in seiner Zuständigkeit für das Gesundheitswesen.

führung für gegeben. Die Parallele biete die Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, die auch dem Gesundheitsminister unterstehe und die doch Arbeit für alle Reichsressorts leiste³.

Die neuen Untersuchungsämter würden gegenüber den bisher bestehenden Flußwasser-Untersuchungsämtern einen erweiterten Aufgabenkreis bekommen, da auch die Überwachung des Grund- und Quellwassers unerlässlich sei. Für diese Aufgaben stände bisher überhaupt noch keine Dienststelle zur Verfügung. Zwar sei diese Tätigkeit in einem gewissen Umfang von den Medizinaluntersuchungsämtern und den Nahrungsmitteluntersuchungsämtern mit übernommen worden, diese Dienststellen seien aber mit ihren eigenen Aufgaben so stark belastet, daß sie der neuen Aufgabe nicht nachkommen könnten. Der Erlaß eines Gesetzes sei notwendig, da der Reichsfinanzminister bisher erklärt habe, daß er für diese neue Aufgabe die erforderlichen Mittel von sich aus nicht bereitstellen könne. Zur Erhebung von Gebühren sei aber ein Reichsgesetz erforderlich.

MR Dr. Tönnesmann (RMfE[Ernährung] u[nd] L[andwirtschaft]) teilte die Auffassung des Innenministeriums, daß die bestehenden Flußwasseruntersuchungsämter den neu erwachsenen Aufgaben nicht mehr gerecht werden könnten. Ihre Wirksamkeit sei vor allem durch ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis zum Verbraucher (Industrie, Großkraftwerke usw.) beeinträchtigt. Ein dringendes Erfordernis sei daher die Errichtung von *staatlichen* Überwachungsstellen bei den Oberpräsidenten bzw. den Landesregierungen. Die Arbeitsbezirke solcher Stellen müßten nach wasserrechtlichen Gesichtspunkten begrenzt sein.

Zu § 1⁴ und zur Überschrift des Gesetzes bemerke er, daß die Fassung als Gesundheitsgesetz viel zu eng sei. Die Untersuchung des Wassers auf seine Güte sei nur ein Teilgebiet der allgemeinen Wasserwirtschaft. Die Fälle einer Schädigung der Volksgesundheit seien innerhalb des Gesamtrahmens nicht die häufigsten. Z. B. werde durch die Ablagerung von Schlamm die Unterhaltung des Wasserlaufes erschwert und kostspielig, ferner werde die gewerbliche Benutzung erschwert; auch die Stauwerke würden dadurch geschädigt, und die Arbeit der Landwirtschaft könne beeinträchtigt werden. So sei z. B. auch das Fischereiwesen ein Teilgebiet, das nicht zu den gesundheitlichen Fragen gehöre. – Was die Untersuchung des Grundwassers anbetreffe, so sei hier das Wichtigste die Verteilung (Vorratshaltung) des Grundwassers.

Seiner Meinung nach genüge es, wenn den bestehenden Wasserwirtschaftsstellen, die die Wasserhältnisse allgemein untersuchen, das nötige chemisch und biologisch vorgebildete Personal zugewiesen werde, um die neu entstandenen Aufgaben zu lösen. Diese Stellen würden in wirtschaftlicher Hinsicht dem RMdI unterstehen und durch dieses über die hygienischen Anstalten bzw. die Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene Anweisungen erhalten. Zur Verwirklichung dieses Planes wäre aber ein Gesetz nicht erforderlich; die Angelegenheit könne durch Erlaß geregelt werden, sofern der Reichsfinanzminister Mittel zur Verfügung stelle. Da ja die Untersuchung und Überwachung der Gewässer eine Aufgabe im Interesse der Allgemeinheit sei, müsse der Staat aus allgemeinen Mitteln die Kosten aufbringen. Ihm stehe das Recht zu, von den Verbrauchern (Industrie und Landwirtschaft) Gebühren (Steuern) zu erheben.

Die Abwassereinleitung werde ja nur zugelassen, soweit sie unschädlich sei.

MR Dr. Diller (RVerKM) betonte, daß die Verschmutzung der Gewässer jetzt einen beträchtlichen Grad erreicht habe; vom Verkehrsminister werde daher jedes Bestreben begrüßt, das den Wunsch verwirkliche, die Güte der Gewässer zu verbessern. Die neu zu errichtenden Stellen müßten der Wasserpolizei angegliedert werden, da die Reinhaltung der Gewässer ihre Aufgabe sei. Gegen die Finanzierung nach § 2 des Gesetzes⁵ hege er Bedenken. In einigen Ländern (Bayern, Württemberg, Baden) bestünde zwar die Erhebung eines sogenannten Wasserzinses, doch fürchte er im allge-

³ Zu dieser preuß. Landesanstalt s. ARH IV, Nr. 205 Anm. 7.

⁴ GesEntw. § 1 lautete: „Der Reichsminister des Innern kann zum Schutz der Volksgesundheit anordnen, daß die Gewässer und das Grundwasser laufend auf ihre Güte untersucht werden. Er bestimmt die Stellen, die diese Untersuchungen durchführen und die Behörden und sonst Beteiligten beraten.“

⁵ GesEntw. § 2: „Wer Wasser benutzt oder Abwasser einleitet, kann zu den Kosten der Untersuchung nach näherer Bestimmung einer Abgabenordnung herangezogen werden.“

meinen Widerstände seitens der Industrie und anderer Verbraucher. Auch der RFM würde nach seiner Meinung erhebliche Bedenken erheben. Das kommende Reichswassergesetz⁶ werde wahrscheinlich die Erhebung eines allgemeinen Wasserzinses vorsehen; insofern sei es unerfreulich, wenn jetzt durch dieses Gesetz der generellen Regelung vorgegriffen würde. Er befürworte daher dringend, daß der RFM diese Kosten bis zum Erlaß des Wassergesetzes aus allgemeinen Mitteln bereitstelle, später könnten sie ja aus dem Wasserzins gedeckt werden.

MR Dr. Schroeder (R[M]fEuL) betont den engen Zusammenhang zwischen Wassermengen- und Wassergütwirtschaft. Eine ersprießliche Arbeit auf diesem Gebiet könne nur gewährleistet werden, wenn in einer Stelle alle Interessenten vereinigt seien. Er ging kurz auf den Zweck der Wasserwirtschaftsstellen ein und befürwortete die Eingliederung der neuen Wasseruntersuchungsämter in diese.

MR Dr. Gossel (RFM) begrüßte es, daß keine neuen Behörden eingerichtet werden sollen. Er betonte, daß der RFM bisher davon ausgegangen sei, daß keine Anforderungen an die Reichsfinanzen gestellt würden. Er bat um Nachprüfung, ob und inwieweit diese Angelegenheit vielleicht Aufgabe der Länder sei. Die Einführung einer Gebühr sei auf jeden Fall nur durch Gesetz möglich. Dazu müsse jedoch erst ein klares Bild über die geplante Organisation und eine Übersicht über die Höhe der erforderlichen Kosten geschaffen werden.

Darauf wurden ihm vom *ORR Dr. Beyreis* im Laufe der weiteren Verhandlungen bestimmte Zahlenangaben gemacht.

RR Dr. Schmitz (Reichsstelle für Raumordnung) befürwortet, wie *MR Dr. Schroeder*, die Eingliederung der neuen Stellen in die Reichswasserwirtschaftsstellen, da dann die Stelle für Raumordnung nur mit einer Dienststelle Zusammenarbeiten müsse, während sie sonst mit 2 Dienststellen Fühlung zu nehmen habe.

AGR Kohl (RWirtschM) erklärte, daß der RW[i]M eine Planwasserwirtschaft sehr begrüße und verwaltungsmäßig unterstützen werde. Auch in bezug auf den „Einbau“ dieser Stellen wolle er seine Bedenken zurückstellen, da es sich ja nach den Ausführungen von *ORR Dr. Beyreis* nicht nur um Belange der Volksgesundheit handle. Doch sehe auch er eine gewisse Gefahr in der zwischengesetzten Regelung vor Abschluß der Verhandlungen zum Reichswassergesetz.

MR Dr. Hoebel (RVerkM) führte aus, daß die Güte der geleisteten Arbeit von den bisher bestehenden Wasserwirtschaftsstellen nicht zu überschätzen sei. Sie sammelten lediglich Material und hätten nur wissenschaftlichen Wert. Er halte eine Verbindung mit diesen Stellen nicht für zweckdienlich. Er schlage enge Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene vor. Letztere müsse seiner Meinung nach Reichsanstalt werden und die Oberaufsicht erhalten. Aber Eile sei dringend geboten. Die Verbindung mit den Reichswasserwirtschaftsstellen würde nur eine erhebliche Erschwerung der Arbeit der neuen Dienststellen bedeuten. Die Landesplanungsstellen müßten mit allen Dienststellen Zusammenarbeiten, auch natürlich mit den neuen Ämtern.

MR Dr. Schroeder (RMfEuL) äußerte sein Befremden darüber, daß *Dr. Hoebel* den engen Zusammenhang zwischen Wassermengen- und Wassergütwirtschaft für weniger wichtig halte und verwies auf entsprechende Ausführungen von *Prof. Dr. Weldert* und *Prof. Dr. Brix* – in der Deutschen Landeskultur-Zeitung, Heft 1, Januar 1938⁷.

ORR Dr. Beyreis wies darauf hin, daß die von *MR Dr. Tönnemann* erwähnte wirtschaftliche und landwirtschaftliche Bedeutung der Verunreinigung von Wasserläufen wichtigste gesundheitliche Belange berühre. Die Gesundheitspolizei habe ein mindestens so großes Interesse an der Arbeit der geplanten Dienststellen wie die Wasserpolizei. Das Innenministerium fordere daher die Aufsicht

⁶ Dieses seit 1935 betriebene Projekt kam nicht zum Abschluß; vgl. ARH IV, Nrr. 19 Anm. 3, 205 Anm. 6. Entwurf für das Erste Buch eines ReichswasserG durch den Wasserrechtsausschuß der ADR vom Okt. 1938 in: R 3001/22263, Bl. 37–101. Druck: AKADEMIE FÜR DT. RECHT, Ausschußprotokolle XVI, S. 520–547; zum Gang der Beratungen dort S. XXIII–XXVI.

⁷ *Prof. Dr. R. WELDERT* und *Prof. KOHLSCHÜTTER* [beide Preuß. Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene], Die Verunreinigung der dt. Wasserläufe, der Vierjahresplan und die Flußwasseruntersuchungsämter, in: DT. LANDESKULTUR-ZEITUNG 7 (1938), H. 1 S. 5–11; *Prof. Dr. PRÜTZ* (Hildesheim), Die Verunreinigung der Wasserläufe durch Kaliabwässer, in: ebd. S. 11–13.

über die Güte der Gewässer und müsse auf diesem Gebiet federführend sein. Im übrigen pflichte er, was die Eilbedürftigkeit anlange, MR Dr. Hoebel in vollem Umfange bei. Man könne nicht erst den Erlaß des Reichswassergesetzes abwarten, daher schlage er ein Zwischengesetz in der geplanten Form vor. Das Innenministerium halte es für berechtigt, von denjenigen, die die Verunreinigung unserer Gewässer herbeiführten bzw. die den Nutzen einer besseren Reinhaltung hätten, eine Gebühr zu erheben. Nach den sehr sorgfältig angestellten Berechnungen hätten etwa die Gemeinden 34%, die Industrie 54% der gesamten Kosten zu tragen.

Wie schlecht es bereits mit den Wasserverhältnissen sei, gehe aus einer Äußerung von Direktor Prüß vom Ruhrverband⁸ hervor, nach der ein internationaler Kongreß über Wasserreinigungsfragen möglichst lange hinauszuschieben sei, weil die Ruhr sich in einem Zustand befinde, daß man sie auswärtigen Sachverständigen nicht zeigen könne.

Angesichts der Tatsache, daß die Ruhr $\frac{1}{4}$ der preußischen Bevölkerung mit Trinkwasser versorge, sei der Zustand als außerordentlich gefährlich zu bezeichnen.

Die geplanten Ämter würden sowohl der Wasserpolizei als auch den Wasserwirtschaftsstellen des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft wie denjenigen des Reichswirtschaftsministers und der inneren Verwaltung zur Verfügung stehen. Es sei Aufgabe der Wasseruntersuchungsstellen, den Gütezustand des Wassers festzustellen. Dies sei nur möglich durch chemisch vorgebildetes Personal. Es sei auch nicht die Absicht des Innenministers, diese Ämter etwa den Medizinaldezernaten bei den Regierungen zu unterstellen; das sei schon aus dem Grunde nicht möglich, weil die Leiter der größeren Ämter in dieselbe Besoldungsgruppe eingereiht werden sollten wie die Obermedizinalräte bei den Regierungen. Aus diesem Grunde aber sei es auch völlig unmöglich, sie irgend einer anderen Dienststelle einzureihen. – Dr. Beyreis bat nochmals, die Bedenken gegen den geplanten Entwurf zurückzustellen bzw. um Finanzierung von 4 bis 5 solcher Ämter durch den RFM⁹.

MR Dr. Tönnesmann (RMfEuL) erkannte die Zuständigkeit des Innenministeriums für das geplante Aufgabengebiet an und schlug vor, entsprechende Beamte an die betreffenden Stellen zu setzen. Die Gütewirtschaft, die zwar in manchen Gebieten sehr wichtig sei (Ruhr), sei seiner Meinung nach ein kleiner Teil der gesamten Wasserwirtschaft. Er schlage folgende Regelung für eine Zusammenarbeit hinsichtlich der Reichswasserwirtschaftsstellen, die für die Mengenwirtschaft zuständig seien, vor: Zuständige Mittelinstanz: Oberpräsidenten. Diese müßten der Wasser- bzw. Gesundheitspolizei unterstehen. Eine Unterstellung unter das Medizinaldezernat der Regierung käme nicht in Frage, sondern es solle eine Eingliederung in den Rahmen der allgemeinen Verwaltung erfolgen.

ORR Dr. Beyreis erklärte, daß sich das Innenministerium auf den Standpunkt stelle, daß die Gütewirtschaft des Wassers in erster Linie wichtig sei; alle anderen Fragen ergäben sich daraus. Er weise darauf hin, daß eine noch so große Menge verschmutzten Wassers wertlos, u[nter] U[mständen] schädlich sei. Einwandfreie Beschaffenheit des Wassers sei ein primäres Erfordernis.

Diesen Standpunkt teilte auch Prof. Dr. Konrich (LA.f.Wabolu) als Hygieniker, dem immer wieder als wichtigste Frage vorgelegt werde: „Ist das Wasser gesundheitlich einwandfrei?“ Diese Frage – so betonte Prof. Dr. Konrich – sei um so verständlicher, als ja das Wasser das wichtigste und unentbehrlichste Nahrungsmittel der Bevölkerung sei. Da Wasser bodengebunden sei, so sei die Gefahr der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Kriegsfall besonders groß, wenn nicht der z. Zt. bestehende Gütezustand der Gewässer gehoben würde.

Auf Befragen von MR Dr. Schroeder erklärte ORR Dr. Beyreis, daß die Beurteilung der Güte des Wassers alle Faktoren berücksichtigen müsse. Die übrigen Reichsressorts seien nicht an jedem

⁸ Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk, der sich über die beiden preuß. Provinzen Rheinland und Westfalen erstreckte, errichtet 1920 mit Sitz in Essen. HANDBUCH ÜBER DEN PREUSS. STAAT, 140. Jg. 1938, S. 656 f. Näheres zu der erwähnten Äußerung nicht ersichtlich.

⁹ Lt. der Aufzeichnung Pfeifles (o. Anm. 1) äußerte Beyreis für das RIM die Hoffnung, der RFM werde sich zur Finanzierung von zunächst vier Wasseruntersuchungsämtern verstehen (einmalig 280 000, jährl. 600 000 RM), worauf man das Gesetz fallenlassen könne und den Weg einer Verwaltungsanordnung einschlagen werde.

Wasseruntersuchungsamt interessiert. Es gäbe beispielsweise Gegenden des Reichs, in denen der Reichswirtschaftsminister an der Gütewirtschaft des Wassers kein Interesse habe und an denen auch z. B. der Reichsverkehrsminister uninteressiert sei. Die Medizinalabteilung sei aber überall an der Reinhaltung unseres Wasserschatzes auf das stärkste interessiert. Die Ämter müssen mit Chemikern, Biologen, evtl. auch mit einem Hygieniker ausgerüstet sein. Z. Zt. sei augenblicklich aus wehrtechnischen Erwägungen die Errichtung einer solchen Stelle in Trier besonders dringlich. Ferner sei eine Stelle in Karlsruhe (für den Oberrhein) geplant¹⁰.

Prof. Dr. Konrich bat um Herstellung von hygienischen Wassergütekarten für Deutschland.

Prof. Dr. Willer (RMfEuL) wies auf die Zusammenarbeit mit den Oberfischmeistern hin, die ein klar umschriebenes Arbeitsgebiet hätten.

AGR Pfeifle (RJustM) besprach noch einige Rechtsfragen (Feststellung der Gesamtaufsicht; Kostenfrage: Kleine Handwerks- und Gewerbebetriebe fallen fort; Gemeinden können Pauschalgebühren zahlen; Sonderanforderungen müssen nach Sondergebührenordnung bezahlt werden).

L[a]R Ehrensberger (Abtlg. I) erklärte, daß die Abtlg. I als Organisationsabteilung den Gesetzentwurf nachhaltig unterstütze. Sie sei der Auffassung, daß sowohl Einbringung wie Durchführung des Gesetzes zur Zuständigkeit des Innenministers als des für die Volksgesundheit verantwortlichen Ressorts, hier also der Abt. IV, gehöre. Bei der besonderen Aufgabensetzung für die Flußwasseruntersuchungsämter im Dienste der Volksgesundheit erscheine auch die Unterstellung der Ämter unter den Innenminister als das Gegebene. Es könne ferner kein Zweifel sein, daß die gesundheitliche Überwachung des Wassers eine Reichsaufgabe, nicht aber eine Interessentenaufgabe ist, und deshalb folgerichtig das Reich auch die Kosten tragen müßte. Verhandlungen in dieser Richtung mit dem Reichsfinanzminister seien deshalb eine wesentliche Voraussetzung für eine Dauerlösung. Bei der Dringlichkeit der Aufgabe würde die Regelung der Kostenfrage im Wege der jetzt vorgeschlagenen Abgabenordnung als vorläufige Notlösung hingenommen werden können. Abt. I würde es begrüßen, wenn unter diesen Gesichtspunkten die anderen Ressorts ihre Bedenken zurückstellten. *RR Dr. Trautwein* (Abtlg. V) führte aus, daß die Kommunalabteilung den Bestrebungen des Entwurfs positiv gegenüberstehe. Sie müsse aber Wert darauf legen, daß noch einmal geprüft würde, ob angesichts der großen allgemeinen Bedeutung der geplanten Güteuntersuchung des Wassers die Kosten nicht insgesamt vom Reich übernommen werden könnten.

Auf Befragen von *MR Dr. Gossel* (RFM) erklärte *ORR Dr. Beyreis*, daß 11 verschiedene Wassergesetze der Länder bestünden. Die Frage sei noch nicht geprüft worden, ob die Länder im Rahmen ihrer Gesetze Gebühren erheben könnten, er bezweifle das aber besonders für die süddeutschen Länder. Auf die Länder könne man s[einer] M[einung] nach die Kosten aber nicht abwälzen, da die Länder ja völlig auf die Zuweisungen des Reichs angewiesen seien. Das Innenministerium stehe auf dem Standpunkt, daß die Angelegenheit Reichsaufgabe sei. Es würde durch das neue Reichsgesetz sowieso die Verwaltung des gesamten Wasserschatzes im Reich in die Hand nehmen und könne dann einen sogenannten Wasserzins erheben. Dann könne zu gegebener Zeit der § 2 bzw. das ganze Gesetz¹¹ aufgehoben werden, da ja die Kosten durch den geplanten Zins gedeckt würden. Wie bereits erwähnt, könne man aber bis zu dieser endgültigen Regelung nicht warten. Er (Dr. Beyreis) bäte daher, dem vorgesehenen Entwurf in seiner jetzigen Fassung zuzustimmen. Die aufkommenden Gebühren würden in die Reichskasse fließen; dadurch würde die unabhängige Stellung der Beamten gewährleistet sein.

In der weiteren Aussprache wurde festgestellt, daß die Einrichtung der neuen Untersuchungsstellen unbedingt erforderlich sei.

Über die Kostenfrage solle noch einmal, nachdem die Vertreter der einzelnen Reichsressorts in ihren Häusern die Angelegenheit vorgetragen haben, eine Besprechung im kleinen Kreise stattfinden, zu

¹⁰ Beide Ämter im Zusammenhang mit den Westwallarbeiten; vgl. Dok. Nr. 143.

¹¹ Der GesEntw. bestand aus nur drei Paragraphen, wobei § 3 lediglich noch die Ermächtigung des RIM zum Erlaß der erforderl. Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften beinhaltete.

der der Reichswirtschaftsminister, Reichsverkehrsminister, Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, Reichsjustizminister und Stellvertreter des Führers eine Einladung erbat.

MR Dr. Cropp (RMdI) wies zum Schluß nochmals auf die Dringlichkeit der Vorlage hin und darauf, daß die Verantwortung nicht mehr länger getragen werden könne. Er gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Frage bald, am einfachsten dadurch gelöst werden könnte, daß das Reich die notwendigen Kosten bereitstelle. Falls das nicht möglich sei, bat er, beschleunigt zu prüfen, ob die einzelnen Ressorts ihre Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf nicht zurückzustellen vermöchten¹². Darauf schloß er mit einem Dank an die Erschienenen die Sitzung.

¹² Der RFM sperrte sich mit Schreiben vom 25. 10. 1938 gegen das Projekt: „Die gesundheitliche Überwachung des Wassers und der Schutz der Wasserläufe gegen Verschmutzung ist eine Aufgabe der Gesundheitsverwaltung und gehört damit zur Zuständigkeit der Länder.“ Dabei habe es bis zu einem etwaigen ReichswasserG zu verbleiben. „Erstreckt sich das Zuständigkeitsgebiet eines Wasseruntersuchungsamtes über die Grenzen eines Landes hinaus, so werden die beteiligten Länder unschwer eine Regelung über die gemeinsam zu deckenden Lasten vereinbaren können.“ R 3001/22263, Bl. 17. Der RIM erwiderte am 3. 1. 1939, daß die Länder die Wassergüte technisch eben nicht adäquat überwachen könnten: „Wenn die Verschmutzung der Oberflächengewässer in Deutschland einen Grad erreicht hat, der für die Volksgesundheit ernste Gefahren mit sich bringt, daneben aber die Vierjahresplanindustrie in Frage stellt, so ist das auf die[se ...] Tatsache mit zurückzuführen. – Die Überwachung des Gütezustandes der deutschen Gewässer ist aber ferner deshalb notwendig und dringlich geworden, weil in Verfolg des Vierjahresplanes die Einleitung ungenügend gereinigter Abwässer in einem unvorhergesehenen Maße zugenommen hat. Der Vierjahresplan wird aber als Reichsaufgabe durchgeführt.“ Die Wasseruntersuchungsämter könnten nur dort fruchtbar tätig sein, wo sie ein geschlossenes Flußgebiet betreuten. „Da alle deutschen Flüsse dauernd die Landesgrenzen überschreiten – die Weser allein 12mal – ist die Lösung dieser Aufgabe nur möglich, wenn das Reich sie in die Hand nimmt.“ Der Reichshaushalt werde nicht belastet, nachdem die Finanzierung über Gebühren der Wasserabnehmer erfolgen solle, ebensowenig sei eine Verschiebung im Finanzlastenausgleich zu besorgen; ebd. Bl. 31 f. – Eine Antwort darauf und Weiteres erfolgte nicht; das Gesetzesvorhaben blieb unerledigt.

Zitierhinweis

Nr. 202 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 20. September 1938, 10 – 12.15 Uhr
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d202>